

Nr. 134 Kabinettsitzung vom 19. Mai 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1462, S. 141–149

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Bang, Krohn, v. Rohr, Milch; RbkVPräs. Dreyse; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1, 2, 6 und 7), Killy (Punkt 3, 4 und 8), Willuhn (Punkt 5).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT.*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WEITERE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER TREUHÄNDER DER ARBEIT.*
4. *ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER NATIONALEN SYMBOLE.*
5. *MASSNAHMEN ZUR RETTUNG DES DEUTSCHEN GARTENBAUES.*
6. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE IMMUNITÄT DER ABGEORDNETEN.*
7. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG STRAFRECHTLICHER VORSCHRIFTEN.*
8. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE.*

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT¹⁾.

Der Reichsjustizminister trug den Inhalt des Entwurfs²⁾ vor.

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 71.

²⁾ Die wichtigsten Bestimmungen des am 9. 5. übermittelten Entwurfs (25 §§, 16 Seiten) sahen vor: 1. Einstellung sämtlicher Verfahren zur Zwangsversteigerung von Binnenschiffen bis zum 31. 3. 34. Ausnahme: Der Gläubiger sollte beim Nachweis bestimmter Voraussetzungen (u. a. Rückstand des Schuldners mit Zinsen in Höhe eines Jahresbetrages, Unfähigkeit des Schuldners zu ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung) die vorzeitige Fortsetzung des Verfahrens beantragen können. 2. Verbot der „Zwangsvollstreckung in sonstiges bewegliches Vermögen“ des Schiffseigners (u. a. Brennstoffe, Schiffsausrüstungen) bis zum 31. 3. 34. In der Begründung hieß es: „Infolge des allgemeinen Wirtschaftsrückganges und der Abnahme des Verkehrs ist die Lage der Binnenschifffahrt, insbesondere bei der Kleinschifffahrt, seit Jahren ernst. Der Verdienst ist nicht selten so gering, daß der Schiffseigner, wenn er die dringendsten Verpflichtungen zur Erhaltung seines Besitzes [...] bestritten hat, kaum noch das Notwendigste für seinen Lebensunterhalt herauswirtschaften kann. Unter diesen Umständen erscheint es angemessen, die

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁾.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WEITERE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG⁴⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs⁵⁾ vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu⁶⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER TREUHÄNDER DER ARBEIT⁷⁾.

Der *Reichsarbeitsminister* begründete und erläuterte den Entwurf⁸⁾.

Auf Anregung des *Preußischen Finanzministers* erhielt § 1 Abs. 2⁹⁾ folgende Fassung: „Der Reichsarbeitsminister soll die Treuhänder im Einvernehmen mit den beteiligten Landesregierungen einer von diesen oder einer Landesbehörde zuteilen.“

Mit dieser Änderung wird dem Entwurf zugestimmt¹⁰⁾.

Schiffseigner durch Gewährung eines Vollstreckungsschutzes davor zu bewahren, daß sie durch rücksichtslose Gläubiger über Gebühr geschädigt werden, und daß es zur Verschleuderung ihres Besitzes kommt.“ (R 43 II/250, Bl. 51–66).

3) Das Gesetz wurde vom RK am 24. 5. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 289). Zur Verlängerung bis Oktober 1935 s. RGBl. 1934 I, S. 251 und 1082.

4) Nachdem die Einführung eines über den Bereich der Landwirtschaft hinausgehenden Vollstreckungsschutzes bereits im Februar 1933 von zahlreichen Gewerbeverbänden verlangt worden war (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 21), hatte der NS-Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes mit Schreiben an Rudolf Heß vom 16. 3. (weitergeleitet von Heß an Lammers am 28. 3.) auch seinerseits diese Forderung erhoben und unter Hinweis auf „tätlich“ aus allen Teilen des Reiches eingehende „verzweifelte Notschreie“ erklärt, daß nur ein etwa halbjähriges Vollstreckungsmoratorium geeignet wäre, die „zur Stunde rettungslosen Betriebe infolge der zu erwartenden Belebung wieder zahlungskräftig“ werden zu lassen. – Im Auftrage des StSRkei ersuchte daraufhin Wienstein den MinR Jonas (RJMin.) mit Schreiben vom 26. 4. um „Darstellung der jetzigen Rechtslage“ und „amtliche Stellungnahme“ zur Forderung des NS-Kampfbundes. Dies geschah in sehr eingehender Weise durch Jonas mit Schreiben vom 29. 4., in dem auch die alsbaldige Vorlage eines diesbez. Gesetzentwurfs durch das RJMin. zugesichert wurde (R 43 II/1530, Bl. 39–47).

5) In dem GesEntw. (13. 5.) war u. a. vorgesehen: 1. Einstellung der Zwangsversteigerung von nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken bis zur Dauer von sechs Monaten, und zwar unter der Voraussetzung, daß die „Nichterfüllung der fälligen Verbindlichkeiten auf Umständen beruht, die in der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung begründet sind [u. a. Ausfall von Mieten, Rückgang des Arbeitseinkommens, Arbeitslosigkeit] und die abzuwenden der Schuldner nicht in der Lage war“; 2. Aufhebung bzw. weitgehende Einschränkung der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen bis zum 31. 3. 34, und zwar u. a. in Gegenstände des Mobiliarverkehrs, „die der Erwerbstätigkeit des Schuldners dienen oder zu einem von ihm betriebenen gewerblichen Unternehmen gehören“, wenn der Schuldner ohne eigenes Verschulden seine Verbindlichkeiten nicht bezahlen kann (R 43 II/1530, Bl. 76–86).

6) Das Gesetz wurde vom RK am 26. 5. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 298). – Vgl. auch die vom RK am selben Tage erlassene VO betr. Zwangsvollstreckung (Bekanntmachung der auf diesem Gebiet in Geltung befindlichen Vorschriften) (RGBl. I, S. 302). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 321, P. 4.

7) Zur vorangegangenen Beratung (betr. „Reichsbeauftragte“, „Kommissare“) s. Dok. Nr. 81 und 118.

8) Nach dem GesEntw., vorgelegt vom RArbM am 15. 5., sollte den vom RK zu ernennenden Treuhändern „bis zur Neuordnung der Sozialverfassung“ die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in „größeren Wirtschaftsgebieten“ übertragen werden. Im Begleitschreiben hatte der RArbM hierzu erklärt: Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen werde „in Zukunft nach vollendetem Aufbau einer berufsständischen Sozial- und Wirtschaftsverfassung [vgl. dazu Dok. Nr. 129, dort auch Anm. 6] Aufgabe der Berufsstände sein, also nicht mehr wie bisher durch Verbände erfolgen, die ohne Verbundenheit im Berufsstand sich als klassenmäßige Gegenspieler gegenüberstehen. Den Gewerkschaften fehlt zur Zeit noch, auch nach Umstellung in der Leitung [vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 118], der Zusammenschluß auf berufsständischer Grundlage. Es würde daher mit der für die Zukunft beabsichtigten Regelung nicht zu vereinbaren sein, in der Übergangszeit die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen von den bisherigen Organisationen durchführen zu lassen. Ebenso sind auch die Verbände der Arbeitgeber in der Umstellung begriffen und kommen daher als Tarifkontrahenten im gegenwärtigen Augenblick gleichfalls nicht in Frage. Neben der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen haben die Treuhänder der Arbeit alle weiteren Maßnahmen zu treffen, die der Aufrechterhaltung des Arbeitsfriedens dienen, und auch an der Vorbereitung der neuen Sozialverfassung mitzuarbeiten.“ (R 43 II/532, Bl. 14–15).

9) § 1 Abs. 2 des Entwurfs: „Der Reichsarbeitsminister kann die Treuhänder im Einvernehmen mit der Landesregierung dieser oder einer anderen Landesbehörde zuteilen.“

10) Das Gesetz wurde vom RK am 19. 5. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 285). Auf Grund des Gesetzes bestimmte der RArbM durch VO vom 13. 6. 33 (RGBl. I, S. 368) 13 „Schlichterbezirke“ zu „Wirtschaftsgebieten“ (u. a. Ostpreußen, Schlesien, Mitteldeutschland, Bayern). Für die Wirtschaftsgebiete wurden vom RK im Juni 1933 13 Persönlichkeiten zu Treuhändern der Arbeit ernannt (R 43 II/532, Bl. 32–34, 41–42; hier umfangreiches weiteres Material u. a. betr. Abgrenzung der Wirtschaftsgebiete, Personalien der Treuhänder, Auseinandersetzungen zwischen Treuhändern und Reichsstatthaltern bzw. Oberpräsidenten).

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER NATIONALEN SYMBOLE.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* begründete und erläuterte den Entwurf¹¹⁾. Der *Reichsminister des Innern* regte an, im § 1 des Entwurfs die Worte „Heiligkeit und“ zu streichen¹²⁾. Das *Reichskabinett* stimmte mit dieser Maßgabe dem Entwurf zu¹³⁾.

5. MASSNAHMEN ZUR RETTUNG DES DEUTSCHEN GARTENBAUES.

Staatssekretär von *Rohr* trug den Inhalt der Vorlage¹⁴⁾ vor. Er wies darauf hin, daß sowohl der Reichsminister des Auswärtigen als auch der Reichsminister der Finanzen Bedenken gegen den Entwurf vorgebracht hätten. Sie machten hierbei insbesondere die bei der Durchführung zu erwartenden handelspolitischen Schwierigkeiten geltend. Diese gäbe er zu. Sie würden aber abgemildert werden, z. B. dadurch, daß die Einfuhr von Südfrüchten nicht unterbunden werden solle. Es sei eine Regelung in Aussicht genommen, die bei möglicher Inlandsversorgung mit Obst die Einfuhr hintanhalt und bei nicht ausreichender Inlandsversorgung die Möglichkeit der Einfuhr zulasse. Die vorgesehene

11) Der von Goebbels am 13. 5. vorgelegte Entwurf bestimmte in § 1: „Es ist verboten, die Symbole der deutschen Geschichte, des deutschen Staates und der nationalen Erhebung in Deutschland öffentlich in einer Weise zu verwenden, die geeignet ist, das Empfinden von der Heiligkeit und Würde dieser Symbole zu verletzen.“ Wichtigste Strafbestimmungen der §§ 2 und 9: Einzug der Mißbrauchsgegenstände; Geldstrafen bis zu 150 RM. – In der Begründung wurde ausgeführt: „Die nationale Bewegung hat Mißbräuche von Symbolen in einem Umfang gezeigt, wie er in ähnlichen Fällen der Vergangenheit noch kaum beobachtet worden ist. Der schlimmste Mißbrauch ist der Versuch, die Symbole wegen der mit ihnen verbundenen Gefühls- und Gemütswerte zu geschäftlichen Zwecken auszunützen. An Beispielen solcher Art sind vorgekommen: Bonbons und Frankfurter Würstchen in Hakenkreuzform, das Hakenkreuz auf Kinderstrümpfen, ein Gesellschaftsspiel, der nationalen Erhebung“, Nachportiers und Eintänzer in einem Vergnügungslokal als friderizianische Offiziere gekleidet usw. Es gibt auch zahlreiche Fälle des Mißbrauchs, die nicht aus Gewinnstreben hervorgehen, sondern nur aus Mangel an Gefühl für die Würde der Symbole. Es wäre verfehlt, mit gesetzlichem Zwang alles bekämpfen zu wollen, was auf Unvollkommenheit des Geschmacks und des Empfindens beruht. Es genügt, die Möglichkeit zur Verhütung eines Mißbrauchs zu schaffen, wenn er in Unfug ausartet.“ (R 43 II/129, Bl. 116–120).

12) Schwere Bedenken gegen die Beibehaltung dieser Worte bestanden insbesondere in der Umgebung v. Papens. Der Politische Referent im Büro des Vizekanzlers, v. Wedemeyer, vermerkte am 15. 5.: „Heilig ist nur der alleinige Gott. Reichsadler und Hakenkreuz sind nicht heilig. Das Wort ‚Würde‘ genügt zur Begriffsbestimmung. Daß nach § 4 Abs. 2 der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in letzter Instanz darüber entscheiden soll, ob etwas heilig ist oder nicht, dürfte für den Fall, daß das Wort Heiligkeit nicht gestrichen wird, unerträglich sein.“ (R 53/31, Bl. 7).

13) Aufgrund dieses Gesetzes, ausgefertigt vom RK am 19. 5. (RGBl. I, S. 285), wurden von den Ländern – nicht selten auf Anregung des RPropMin. – schon in der unmittelbaren Folgezeit zahlreiche Polizeiverordnungen erlassen. So ersuchte StS Funk am 26. 7. 33 die Landesregierungen, „das Singen und Spielen des Horst-Wessel-Liedes, des Deutschlandliedes und anderer durch Tradition und Inhalt besonders geheiligter vaterländischer Lieder und nationalsozialistischer Kampflieder in Gastwirtschaften, Kaffeehäusern und Vergnügungsstätten zu untersagen“ (R 43 II/128 c, Bl. 6). Zur diesbez. pr. Polizeiverordnung vom 18. 8. 33 s. MinBlPriV, S. 971. Weiteres Aktenmaterial hierzu in R 5/136. Vgl. auch NSK 1933, Bd. 4, Folge 492, Bl. 6.

14) In der Kabinettsvorlage des REM vom 22. 4. waren enthalten: 1. Entwurf eines Gesetzes zur Rettung des Gartenbaus mit folgenden Hauptbestimmungen: a) Einrichtung einer Reichsstelle für Obst und Südfrüchte, deren Aufgabe u. a. darin bestehen sollte, alles im Zollinland erzeugte oder in dieses eingeführte Obst zu übernehmen und in den Verkehr zu bringen. b) Kennzeichnung von Erzeugnissen des Gartenbaus und der Land- und Forstwirtschaft je nach ihrem Ursprung als ausländische oder deutsche Produkte, c) Verbot (Kannbestimmung) des allgemeinen Handels mit Obst und Gemüse an Orten, an denen besondere behördlich genehmigte Absatzeinrichtungen für diese Erzeugnisse bestehen. 2. Entwurf einer Anordnung betr. Kontingentierung der Einfuhr von Erzeugnissen des Gartenbaus (zahlreiche Gemüsearten, Frühkartoffeln) mit Wirkung bis 30. 9. 33, und zwar auf 30% der Einfuhr in der gleichen Zeit des Vorjahres. – In seinem ausführlichen Begleitschreiben und in der Begründung hatte der REM u. a. ausgeführt: Der dt. Gartenbau, der die Erzeugung von Obst, Gemüse, Blumen und Baumschulenprodukten umfasse, sei einer der größten und am intensivsten arbeitenden Zweige der dt. Landwirtschaft (Berufsangehörige nach der Betriebszählung von 1925 insges. 314 000; Gesamtwert der Erzeugung 1931 annähernd 700 Mio RM). Er verdiene die größtmögliche Förderung. „Im Gegensatz dazu steht die Tatsache, daß die Lage des deutschen Gartenbaus denkbar schlecht ist und daß dieser einer Katastrophe zutreibt. Die Preise haben sich in den letzten Jahren infolge der starken Einfuhren aus dem Auslande [...] scharf nach unten entwickelt, so daß im Jahre 1932 jede Rentabilität des Gartenbaus ausgeschlossen war.“ Er habe daher „Unmengen seiner Erzeugnisse mangels Absatz verderben lassen müssen“. Es seien deshalb unverzüglich Schritte einzuleiten, „um die starke Auslandseinfuhr soweit wie irgend möglich durch heimische Produkte zu ersetzen“. Diesem Bestreben werde neben den übrigen vorgeschlagenen Maßnahmen insbesondere die Kennzeichnung der Gartenbauerzeugnisse entgegenkommen, zumal sich „mit der politischen Umwälzung die Erkenntnis Bahn gebrochen“ habe, „daß es Pflicht für jeden einzelnen ist, in erster Linie deutsche Waren zu kaufen und damit in Deutschland Arbeit zu schaffen“ (R 43 II/212, Bl. 2–28).

Kennzeichnung von Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft und des Gartenbaues je nach ihrem Ursprungsland in deutsche oder ausländische Erzeugnisse enthalte die Gefahr einer Gegenboykottbewegung in den betroffenen Lieferländern. Es sei vielleicht möglich, eine solche Kennzeichnung der privaten Initiative zu überlassen. Das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda müßte sich in den Dienst dieser Aufgabe stellen. Für den deutschen Gartenbau sei von besonderem Nachteil die Einfuhr von Frühkartoffeln. Der Lieferant sei hauptsächlich Italien. Diese Einfuhr hätte einen starken Preisdruck auf die deutschen Kartoffeln zur Folge. Dieser Preisdruck wirke sich auch auf die später geernteten Kartoffeln aus.

Der Verzicht auf die Zurückzahlung der von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft der Deutschen Gartenbau-Kredit-Bank gegebenen Darlehen, es handele sich um etwa 3 Millionen RM, müsse ausgesprochen werden¹⁵⁾, weil die Rückzahlungsmöglichkeit überhaupt nicht mehr vorhanden sei.

Im Lande bestände eine sehr lebhaft Agitation gegen das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es würde ihm Untätigkeit vorgeworfen¹⁶⁾. Es handele sich hier um eine schwerwiegende Entscheidung.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß der deutsche Gartenbau sich in einer verzweifelten Lage befände. Die beabsichtigte Hilfe sei sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Gründen erforderlich. Ihm werde von dem Gartenbau Untätigkeit zum Vorwurf gemacht. Gegen ihn würde auch eine Agitation großen Stiles vorgenommen, die wahrscheinlich organisiert sei¹⁷⁾. Das Kabinett müsse eine Entscheidung treffen, die ihn von der alleinigen Verantwortung entlaste.

Der *Reichsminister des Innern* brachte Bedenken zum Ausdruck: hinsichtlich der Schaffung eines Monopols in der beabsichtigten Form. Die Erfassung selbst kleinster Mengen im Inlandsgeschäft führe zu nicht vorstellbaren Schwierigkeiten.

Staatssekretär *von Rohr* erwiderte hierauf, daß das Inlandsgeschäft ganz oder zum großen Teil von den Beschränkungen, die das Monopol an sich vorsehe, befreit werden solle. Die Konstruktion des Monopols mit der Hineinbeziehung auch der inländischen Ware sei aus handelspolitischen Gründen erfolgt, da nach den geltenden internationalen Handelsvertragsbestimmungen die Schaffung eines Monopols mit alleiniger Beschränkung auf die Auslandsware nicht möglich sei.

Der *Reichsminister des Äußern* wies auf die Schwierigkeiten hin, die durch die beabsichtigten Maßnahmen hervorgerufen würden. Es wären nicht nur handelspolitische Gegenmaßnahmen zu erwarten, sondern auch eine Verschlechterung der politischen Lage. Italien z. B. würde sich zur Wehr setzen. Ungarn habe bereits, weil sein Absatz nach Deutschland stark rückgängig wäre, das Devisenabkommen mit Deutschland gekündigt¹⁸⁾. Die Staatssekretäre der anderen beteiligten Ministerien hätten sich in der Vorbesprechung gegen die beabsichtigten Maßnahmen ausgesprochen.

15) Der REM hatte im Begleitschreiben zur Kabinettsvorlage (s. Anm. 14) um diesbez. Entscheidung gebeten und betont: „Dieser Verzicht ist notwendig, um dem schwer leidenden Berufsstand eine aktionsfähige berufsständische Bank zu erhalten. Ohne diesen Verzicht würde die Bank des Gartenbaus ihren Geschäftsbetrieb einstellen müssen.“

16) Vgl. Anm. 17.

17) In den Reichskanzleiakten hierzu lediglich ein Schreiben des Reichsführers Gartenbau, Lange, an StSRkei vom 15. 5., in dem Lange mitgeteilt hatte, daß er, „weil die deutschen Bauern ebenso wie die deutschen Gärtner zu der jetzigen Besetzung des Reichsernährungsministeriums und des Reichswirtschaftsministeriums jedes Vertrauen verloren“ hätten, sich veranlaßt gesehen habe, die folgende Verlautbarung dem NS-Pressedienst zu übergeben: „Im Gartenbau herrscht tiefgehende Beunruhigung über die wiederholte Vertagung der in der Tagespresse mehrfach angekündigten Beratung des Reichskabinetts über das Gesetz zum Schutze des Gartenbaus. Die Reichsführer des Gartenbaus bemühten sich, diesen Gesetzentwurf in seinem dem Reichskabinett vorliegenden Wortlaut kennenzulernen. Es muß Verwunderung erregen, daß dieser für den Beruf auf lange Sicht hinaus entscheidende Gesetzentwurf eine so geheimnisvolle Behandlung erfährt, daß nicht einmal die verantwortlichen Führer des Berufsstandes Einblick in den Gesetzentwurf erhalten. Den Reichsführern des Gartenbaues wurde auf die dem Herrn Staatssekretär v. Rohr übermittelte Bitte um vertrauliche Überlassung dieses Gesetzentwurfs mitgeteilt, daß der Herr Staatssekretär hiergegen Bedenken habe. So sieht die Zusammenarbeit zwischen dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und einem für die Durchführung des Regierungsprogramms besonders wichtigen Wirtschaftszweige aus.“ (R 43 II/212, Bl. 34–36).

18) Hierbei handelt es sich offenbar um das dt.-ungarische Abkommen über die Zahlungen aus dem gegenseitigen Warenverkehr vom 13. 4. 32 (RGBl. II, S. 129), in dem monatliche Kündigung vorgesehen war.

Die Kennzeichnungsbestrebungen würden auch der englischen Propaganda, Inlandware zu bevorzugen, einen starken Auftrieb geben. Einer autonomen Einfuhrkontingentierung ständen dieselben Bedenken entgegen. Er wäre andererseits bereit, der Erhöhung einzelner Zölle zuzustimmen.

Der *Vizekanzler* trat den Ausführungen des Reichsministers des Äußern bei und schlug vor, die in der Vorlage vorgesehene Regelung für später in Aussicht zu nehmen, wenn die außenpolitische Lage Deutschlands sich günstiger gestaltet hätte.

Der *Reichskanzler* wies auf die gespannte politische Situation hin und bezeichnete die Herbeiführung einer Verstimmung Italiens als unzweckmäßig. Italien würde voraussichtlich mit wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen antworten. Zu einem späteren Zeitpunkt könne eine erneute Prüfung der Angelegenheit in Aussicht genommen werden. Es müßte der Versuch gemacht werden, die Kartoffelfrage so zu regeln, daß Italien keine Einwendungen vorzubringen hätte. Außenpolitische Gesichtspunkte müßten bei der Entscheidung maßgebend sein. Bei der Isoliertheit Deutschlands müsse diese Überlegung in den Vordergrund gestellt werden.

Staatssekretär von *Rohr* betonte, daß dem Gartenbau in aller Öffentlichkeit erklärt werden müsse, daß politische Gründe der beabsichtigten Regelung im Wege ständen.

Der *Reichskanzler* brachte zum Ausdruck, daß der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft sich mit dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda wegen einer Klarstellung der Angelegenheit in der Öffentlichkeit in Verbindung setzen möge¹⁹⁾. Dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft könne die Verantwortung nicht allein aufgeladen werden.

Staatssekretär von *Rohr* stellte die Frage, ob Bedenken dagegen beständen, daß der Verzicht auf die Rückzahlung der von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft der Deutschen Gartenbau-Kreditbank gegebenen Darlehen ausgesprochen werden könne.

Unter Ablehnung aller sonstigen Vorschläge beschloß das *Kabinett*, den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft zu ermächtigen, auf die Zurückzahlung der von ihm der Deutschen Gartenbau-Kreditbank gegebenen Darlehen zu verzichten²⁰⁾.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE IMMUNITÄT DER ABGEORDNETEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Entwurf²¹⁾ vor.

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte Bedenken gegen den Entwurf.

Darauf bat der *Reichsminister des Innern* um Zurückstellung der Beratung des Entwurfs.

¹⁹⁾ Eine derartige Verlautbarung nicht ermittelt.

²⁰⁾ Am 8. 6. 33 legte der REM den „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Absatzes von Erzeugnissen des deutschen Gartenbaues“ vor, mit dem er eine Teilbestimmung seiner oben behandelten Vorlage (vgl. Anm. 14) in geänderter Form zu verwirklichen suchte. Danach sollten die Landesregierungen ermächtigt werden, an Orten, „an denen mit behördlicher Genehmigung besondere Absatzeinrichtungen für Obst und Gemüse (Versteigerungen und andere Absatzstellen) bestehen, und für deren Umgebung ähnliche Veranstaltungen für den Handel mit Obst und Gemüse“ dauernd oder an bestimmten Tagen zu untersagen. In der Begründung hieß es dazu: „Die Bestrebungen auf Besserung des Absatzes heimischen Obstes und Gemüses, die insbesondere durch finanzielle Unterstützung des Reichs zur Schaffung besonderer Absatzeinrichtungen (Veilings und dergl.) geführt haben, müssen in der Hauptsache wirkungslos bleiben, wenn nicht dem wilden Handel in der Umgebung solcher Absatzeinrichtungen eine Schranke gesetzt wird. Es sind zahlreiche Fälle festgestellt worden, in denen der Handel versucht hat, die Tätigkeit derartiger landwirtschaftlicher Absatzeinrichtungen zu beschränken.“ (R 43 II/212, Bl. 46–51). – Der GesEntw. wurde von der RReg. am 19. 6. im Umlaufwege angenommen (R 43 I/1344, Bl. 228–234) und vom RK am 13. 7. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 463).

²¹⁾ Einzige Bestimmung des vom RIM am 17. 5. vorgelegten Entwurfs: Die nach Art. 37 Abs. 1 und 2 der RV zur Strafverfolgung von Parlamentsabgeordneten „erforderliche Genehmigung kann, wenn der Reichstag oder der Landtag nicht versammelt ist, durch einen von dem Hause zu bestimmenden Ausschuß erteilt werden. Bis zum Zusammentritt des Ausschusses kann der Präsident des Hauses die Einleitung von Strafverfahren sowie Verhaftungen [...] vorläufig genehmigen.“ Im Begleitschreiben hatte der RIM mitgeteilt: Der RJM sei bei Verhandlungen mit den „am 22. April 1933 im Münchener Justizpalast versammelt gewesenen Justizministern der Deutschen Länder“ von den Justizministern Preußens, Bayerns und Sachsens um eine derartige Verfassungsänderung gebeten worden. In der Begründung zum GesEntw. hieß es u. a.: „Gegen verschiedene Abgeordnete des Reichstags oder von Landtagen schweben Strafverfahren oder sollen solche eingeleitet werden.“ Eine Genehmigung zur Durchführung dieser Verfahren könne jedoch bei langfristiger Vertagung des Hauses nicht eingeholt werden. Die vorgeschlagene Regelung solle dem Rechnung tragen (R 43 II/293 c, Bl. 88–90).

Das *Reichskabinett* beschloß demgemäß²²⁾.

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG STRAFRECHTLICHER VORSCHRIFTEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs²³⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁴⁾.

8. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um die Zustimmung des Reichskabinetts dazu, daß der Rechtsanwalt Dr. Mansfeld an Stelle des ausgeschiedenen Dr. Sitzler zum Ministerialdirektor ernannt werde.

Widerspruch dagegen wurde nicht erhoben.

²²⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 166, P. 2 b.

²³⁾ Hierbei handelt es sich um einen vom RJM am 17. 5. übersandten „Abänderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften“, wodurch Gürtner dem Kabinettsbeschluß vom 12. 5. (Dok. Nr. 125, P. 4) Rechnung trug. Danach sollte der Entwurf geändert werden 1) durch Streichung der Bestimmungen über die Arbeitspflicht der Festungshäftlinge, 2) durch Einfügung verschiedener neuer Vorschriften, nach denen Landesverräter ausschließlich mit Zuchthaus (bisher wahlweise Festung oder Zuchthaus) und diejenigen Rechtsbrecher, die „aus ehrenhaften Beweggründen“ gehandelt und das „Wohl des Volkes nicht geschädigt haben“, nur mit Festung bestraft werden sollten (R 43 II/1514, Bl. 33–37).

²⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 26. 5. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 295).

Zitierhinweis

Nr. 134 Kabinettsitzung vom 19. Mai 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d134>